



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2024 alle ore 11:00 in composizione monocratica:

IZZO PAOLA, Giudice monocratico

in data 19/12/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 47 ter

- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2372/2024 depositato il 27/03/2024

proposto da

Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Rofrano - Via P Scandizzo 35 84070 Rofrano SA

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 135 IMU 2018

a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 2307/2024 depositato il 23/12/2024

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: nessuno è presente alle ore 11:12.

Resistente/Appellato: nessuno è presente alle ore 11:12.

Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.

MOTIVAZIONI

Ricorrente 1 propone ricorso avverso l'avviso di accertamento nr. 135, emesso dal Comune di Rofrano, relativo all'omesso pagamento dell'Imu per l'anno 2018 per l'importo di euro 236,80.

La ricorrente lamenta il difetto di contraddittorio, atteso che l'Ente Impositore ha provveduto ad emettere l'atto gravato senza interpellare doverosamente il contribuente.

Ricorrente 1 eccepisce la non debenza dell'Imu, in quanto soggetto straniero iscritto all'Aire, titolare di un immobile posseduto in Italia, pertanto esente dall'imposta dedotta nell'atto gravato. La prospettazione della ricorrente risulta fondata sull'art. 13 del regolamento comunale approvato dal Consiglio comunale nr. 7/2012.

La contribuente rileva, altresì, la intervenuta prescrizione del credito.

Il Comune di Rofrano chiede il rigetto del ricorso.

Il resistente osserva che l'Imu non individua un tributo armonizzato, di talchè non sussiste l'obbligo di contraddittorio preventivo; ne consegue che la sua violazione non ha effetti invalidanti sull'atto impositivo.

Il Comune chiede il rigetto della eccezione di prescrizione, attesa sospensione Covid dei termini estintivi dall'8 marzo al 31 maggio 2020.

Il resistente evidenzia, da ultimo, che il Regolamento comunale invocato dalla ricorrente a sostegno della richiesta di esenzione dall'Imu risulta inefficace in ragione della legge sopravvenuta nr. 80/2014

La controversia va definita con sentenza in forma semplificata secondo il disposto dell'art. 47 ter Dlvo 546/92, come da avviso di trattazione dell'udienza, ritualmente notificato, con cui le parti sono state notiziate della possibile definizione del giudizio ai sensi della norma predetta.

La sentenza in forma semplificata richiede la verifica della regolarità del contraddittorio, della completezza della istruttoria e dell'invito rivolto alle parti di definire nel merito la causa secondo le modalità semplificate, non potendo il contegno, eventualmente, non collaborativo di una o più parti costituite impedire il ricorso a tale strumento processuale, in costanza dei presupposti di legge. (Cfr Cons. Stato nr., 3843/2020).

Il ricorso va accolto.

Merita accoglimento la eccezione di prescrizione della pretesa creditoria azionata, ritenuta assorbente rispetto alle altre questioni prospettate.

Ed invero, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, considera i "tributi locali, "come prestazioni periodiche", in quanto erogati a scadenza predefinita e regolare. La Tasi come l'Imu, individuano dei "tributi locali" idonei a configurare una "obbligazione di durata", destinata a snodarsi nel tempo e a declinarsi in una pluralità di prestazioni autonome.

Si tratta di tasse riconducibili all'ambito normativo dell'art. 2948 nr. 4 c.c., come tali, risultano soggette al

termine di prescrizione quinquennale, che inizia a decorrere dall'anno successivo a quello del dovuto pagamento.

In relazione all'atto di interruzione della prescrizione, giova sottolineare la natura di atto recettizio, essendo necessario che venga portato nella sfera di conoscibilità del destinatario. In altri termini, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la produzione dell'effetto giuridico della interruzione del termine di prescrizione richiede che l'atto interruttivo, giudiziale e/o stragiudiziale, sia portato a conoscenza legale, non necessariamente effettiva, del destinatario. Per converso, la consegna dell'atto interruttivo all'agente notificatore non è sufficiente ad impedire la estinzione del diritto per prescrizione.

Orbene, nel caso di specie, viene in rilievo l'Imu relativa all'annualità 2018; il primo atto portato a conoscenza del ricorrente è, proprio, quello impugnato, notificato in data 06.01.2024. Non risulta, allo stato, prodotto nessun altro atto interruttivo del termine di prescrizione breve. Non si ritiene, altresì, applicabile la sospensione Covid invocata dal Comune di Rofrano, in quanto si aderisce alla soluzione ermeneutica secondo cui il disposto dell'art. 67 Dl18/2020 individua una norma eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica ex art. 14 Preleggi. Ne consegue che il periodo di sospensione predetto deve limitarsi ai tributi relativi all'annualità 2020, non è, invece, suscettibile di estensione a quelli di epoca precedente.

Alla luce delle predette considerazioni, il termine di prescrizione risulta spirato e, per l'effetto, estinta la pretesa creditoria dedotta nell'atto gravato.

Le spese seguono la soccombenza.

Il GM presso la Corte Di Giustizia di Salerno, definitivamente pronunciandosi sul ricorso come in epigrafe indicato, ai sensi dell'art. 47 ter Dlvo 542/96, accoglie il ricorso.

Condanna la parte soccombente alle spese del giudizio per l'importo di euro 100,00, oltre accessori come per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

Il GM presso la Corte Di Giustizia di Salerno, definitivamente pronunciandosi sul ricorso come in epigrafe indicato, ai sensi dell'art. 47 ter Dlvo 542/96, accoglie il ricorso.

Condanna la parte soccombente alle spese del giudizio per l'importo di euro 100,00, oltre accessori come per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.